Decisione di ispezione AT.40736 e verbale di accesso del 15 gennaio 2030

TERSILIA ADDITIVI S.p.A. Via Ponchielli 22 — 26013 Crema (CR) — P.IVA e C.F. 03418720195 Direzione affari legali e compliance — legale@tersilia-additivi.it — PEC tersiliaadditivi@legalmail.it

Prot. TA/LEG/2030/014 — Crema, 15 gennaio 2030

Il presente fascicolo raccoglie, nell'ordine: (i) la copia della decisione consegnata dai funzionari della Commissione europea alle ore 08:12 del 15 gennaio 2030; (ii) il verbale di accesso e delle prime misure adottate dallo stabilimento fino alle ore 08:45.

Parte prima — Copia della decisione consegnata alle ore 08:12

Il testo notificato in originale è in lingua inglese. Quella che segue è la versione italiana consegnata insieme all'originale, che reca in calce la dicitura *courtesy translation — not authentic*.

COMMISSIONE EUROPEA Direzione generale della Concorrenza

Bruxelles, 9.1.2030 C(2030) 187 final

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 9 gennaio 2030

che ordina a Tersilia Additivi S.p.A. e alle imprese da essa direttamente o indirettamente controllate di sottoporsi a un'ispezione ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio

(AT.40736 — Additivi per polimeri)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato, in particolare l'articolo 20, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1) La Commissione dispone di informazioni secondo le quali Tersilia Additivi S.p.A. e altri operatori attivi nella produzione e nella vendita di additivi per polimeri, con particolare riferimento agli additivi commercializzati con le sigle X-4 e X-7, avrebbero partecipato ad accordi e a pratiche concordate aventi per oggetto il coordinamento dei prezzi di listino e degli aumenti di prezzo, nonché la ripartizione della clientela nello Spazio economico europeo, nel periodo compreso fra il 1° gennaio 2026 e il 31 dicembre 2029 (periodo 2026-2029).

(2) Tali comportamenti, se accertati, costituirebbero una violazione dell'articolo 101 del trattato.

(3) La Commissione ha motivo di ritenere che documenti e dati relativi ai comportamenti descritti al considerando (1) siano conservati nei locali dell'impresa destinataria, ivi compresi documenti conservati su supporto elettronico e caselle di posta elettronica del personale commerciale.

(4) Per consentire alla Commissione di raccogliere tutti gli elementi di fatto pertinenti e di verificarne il contesto, è necessario procedere mediante decisione ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1/2003.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Tersilia Additivi S.p.A. e le imprese da essa direttamente o indirettamente controllate sono tenute a sottoporsi a un'ispezione relativa alla loro eventuale partecipazione agli accordi e alle pratiche concordate descritti al considerando (1), riguardanti gli additivi X-4 e X-7 e il periodo 2026-2029.

L'ispezione può svolgersi in tutti i locali, terreni e mezzi di trasporto dell'impresa. Gli agenti e le altre persone che li accompagnano, incaricati dalla Commissione di svolgere l'ispezione, sono autorizzati, negli orari normali d'ufficio e oltre, a:

a) accedere a tutti i locali, terreni e mezzi di trasporto dell'impresa;

b) controllare i libri e qualsiasi altro documento connesso all'azienda, su qualsiasi forma di supporto essi siano conservati;

c) fare o ottenere sotto qualsiasi forma copia o estratto dei libri e dei documenti controllati;

d) apporre sigilli su tutti i locali e libri o documenti aziendali per la durata dell'ispezione e nella misura necessaria al suo espletamento;

e) chiedere a qualsiasi rappresentante o membro del personale dell'impresa spiegazioni su fatti o documenti relativi all'oggetto e allo scopo dell'ispezione e verbalizzarne le risposte.

Articolo 2

L'ispezione può avere inizio il 15 gennaio 2030 o poco tempo dopo.

Articolo 3

L'impresa destinataria è tenuta a sottoporsi all'ispezione ordinata con la presente decisione. Ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2003, la Commissione può infliggere ammende alle imprese che, intenzionalmente o per negligenza, presentino in modo incompleto i libri o gli altri documenti aziendali richiesti, rifiutino di sottoporsi a un'ispezione ordinata mediante decisione, ovvero rompano i sigilli apposti dagli agenti incaricati. La Commissione può altresì infliggere penalità di mora ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 1, lettera e), del medesimo regolamento.

Articolo 4

Tersilia Additivi S.p.A., con sede in Via Ponchielli 22, 26013 Crema (CR), Italia, è destinataria della presente decisione.

Articolo 5

La presente decisione può formare oggetto di ricorso dinanzi al Tribunale dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 263 del trattato, entro il termine ivi previsto.

Fatto a Bruxelles, il 9 gennaio 2030.

Per la Commissione Helena Ruiz Ortega Membro della Commissione

Recapiti della squadra incaricata del procedimento AT.40736: Commissione europea, Direzione generale della Concorrenza, 1049 Bruxelles, Belgio — COMP-AT-40736@ec.europa.eu

Courtesy translation — not authentic.

Parte seconda — Verbale di accesso e prime misure (ore 08:00 — 08:45)

Redatto da Renzo Pavesi, responsabile compliance, sulla base delle annotazioni proprie e di quelle della portineria.

Alle 08:05 si sono presentati alla portineria dello stabilimento di Crema sei funzionari, che hanno dichiarato di procedere a un'ispezione per conto della Commissione europea e hanno chiesto di parlare con un rappresentante dell'impresa. La sig.ra Ornella Tacchini ha chiamato il sottoscritto alle 08:07 e il direttore di stabilimento, ing. Gianmaria Osti, alle 08:08. Sono sceso in portineria alle 08:11.

Alle 08:12 la capo missione, sig.ra Katrien Boonstra, mi ha consegnato copia della decisione della Commissione C(2030) 187 final del 9 gennaio 2030, unitamente alla versione italiana di cortesia. La decisione indica gli additivi X-4 e X-7 e il periodo 2026-2029 e riguarda il procedimento AT.40736. Ho firmato per ricevuta sul foglio presentato dai funzionari, annotando l'ora.

I funzionari hanno esibito i tesserini di servizio, di seguito elencati:

Nome	Qualifica dichiarata	Tesserino n.	Badge visitatori
Katrien Boonstra	capo missione, DG Concorrenza	COMP/2027/0418	V-0031
Marc Lefèvre	funzionario, DG Concorrenza	COMP/2025/1132	V-0032
Andrea Kollár	funzionaria, DG Concorrenza	COMP/2028/0774	V-0033
Petr Novotný	specialista informatica forense, DG Concorrenza	COMP/2026/0359	V-0034

Nome	Qualifica dichiarata	Tesserino n.	Badge visitatori
Salvatore Impellizzeri	funzionario AGCM, in assistenza	AGCM 2417	V-0035
Rachele Ferrandi	funzionaria AGCM, in assistenza	AGCM 2588	V-0036

Alle 08:14 l'ing. Osti ha chiesto se fosse possibile attendere l'arrivo dei legali dello Studio Ranieri Vasconi, avvisati poco prima e attesi da Milano per le 09:30. La sig.ra Boonstra ha risposto che i legali possono assistere quando arrivano e che l'ispezione ha inizio subito. L'accesso è stato consentito alle 08:15 e i funzionari sono stati accompagnati nella sala riunioni Adda, al piano terra, messa a loro disposizione come base per la giornata.

Alle 08:18 la portineria ha fotocopiato la decisione, la traduzione di cortesia e i sei tesserini di servizio; le copie sono state consegnate a me e inserite nel raccoglitore della direzione legale. Le fotocopie dei tesserini riportano nome, fotografia e numero, come da tabella che precede. Il controllo di identificazione all'ingresso si è concluso a quell'ora e i visitatori sono stati registrati sul quaderno di portineria ai numeri 12-17 del 15 gennaio.

Alle 08:20 ho raggiunto telefonicamente sul cellulare l'avv. Marta Buoncompagni, general counsel, che si trovava fuori sede; alle 08:22 ho avvisato lo Studio Ranieri Vasconi, che ha confermato la partenza di due professionisti.

Alle 08:26 il responsabile dei sistemi informativi, sig. Alessio Trentin, su mia richiesta ha aperto il ticket interno HD-2030-00417 con cui sono state sospese le cancellazioni automatiche: cancellazione programmata delle caselle di posta oltre i 90 giorni, svuotamento automatico dei cestini oltre i 30 giorni, rotazione dei log di sistema, sovrascrittura dei nastri di backup e ripulitura periodica delle cartelle condivise. Il ticket riporta come ora di apertura le 08:26 e come stato "eseguito" per le voci elencate. Una voce distinta del ticket riguarda il blocco della cancellazione automatica sui dispositivi mobili aziendali gestiti dal fornitore MDM: la richiesta è stata inoltrata al fornitore alle 08:33 e risulta nello stato "inoltrata".

Alle 08:31 ho diramato ai responsabili di reparto, per posta interna e per telefono, l'istruzione di non cancellare, spostare o modificare documenti e messaggi fino a nuova comunicazione, e di lasciare i sistemi accesi e disponibili. Alle 08:36 l'ing. Osti ha convocato i capi turno per la stessa comunicazione a voce.

Alle 08:40 la sig.ra Boonstra ha chiesto l'elenco delle funzioni commerciali e dei relativi responsabili, la piantina dei locali e il nominativo del referente informatico; le tre cose sono state predisposte entro le 08:44 e consegnate subito dopo, in sala Adda.

Il presente verbale copre le operazioni fino alle 08:45. Da tale ora la registrazione prosegue nel foglio delle operazioni tenuto dal gruppo di risposta e, per le posizioni riservate, nell'elenco tenuto insieme allo Studio.

Crema, 15 gennaio 2030

Renzo Pavesi Responsabile compliance — Tersilia Additivi S.p.A.

Ornella Tacchini Addetta portineria (per la parte relativa alle registrazioni di ingresso)